ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

Редакция от 25.08.2026 г.

В соответствии со статьями 435, 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации **Общество с ограниченной ответственностью «Жёлтый Грейдер»** в лице генерального директора Вирбицких Марины Николаевны (далее – «Оператор») адресует настоящую публичную оферту о заключении договора (далее – «Соглашение») любому лицу, соответствующему указанным ниже требованиям.

Соглашение в основной части регулирует агентские отношения по организации реализации Проектов через Платформу. Условия о Лицензии на Платформу применяются в части предоставления Пользователю доступа к ее функциональным возможностям.

1. ТЕРМИНЫ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Стороны договорились, что приведенные ниже термины и определения для целей Соглашения имеют следующее значение:

ТЕРМИН	ЗНАЧЕНИЕ
Платформа	Совокупность данных и команд, выраженных в форме программного обеспечения «Желтый грейдер» для электронных вычислительных машин, исключительные права на которое в полном объеме принадлежат Оператору. Права на Платформу предоставляются посредством технологии SaaS (software as a service) без скачивания дистрибутива через сайт https://geltiigreider.ru/, который также является частью Платформы.
Оператор	Общество с ограниченной ответственностью «Жёлтый Грейдер» (ОГРН 1252300040013; ИНН 2312336923), являющееся владельцем и администратором Платформы. В зависимости от характера отношений Оператор выступает агентом и лицензиаром.
Пользователь	Дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, использующее Платформу и принявшее Соглашение. Физическое лицо, не обладающее полной дееспособностью, вправе совершать действия на Платформе только в случаях и порядке, допускаемых законодательством. В рамках Соглашения Пользователь также может являться Принципалом и / или Заявителем.
Принципал	Пользователь, поручающий Оператору (агенту) совершить юридические и фактические действия в рамках Соглашения. Поручение может быть связано с организацией выбранного Проекта или перераспределением средств на иной Проект в том же регионе в предусмотренных Соглашением случаях.
Заявитель	Пользователь, направивший через Платформу Заявку на создание Проекта.
Личный кабинет	Учетная запись Пользователя в Платформе, доступ к которой предоставляется после регистрации и авторизации.
Проект	Размещенное или планируемое к размещению на Платформе мероприятие, направленное на благоустройство территории либо достижение иного общественно полезного результата.
Заявка	Заполненная Заявителем электронная форма с описанием предполагаемого Проекта и приложенными Материалами, направленная Оператору на рассмотрение.

Материалы	Информация и файлы, предоставленные Пользователем при создании Заявки.
Сумма сбора	Определенная Оператором ориентировочная сумма денежных средств, необходимая для реализации Проекта. Сумма сбора может уточняться с учетом результатов проверки, стоимости работ, материалов и иных обстоятельств.
Платеж поддержки	Денежные средства, вносимые Принципалом для исполнения агентского поручения.
Лицензионный платеж	Денежные средства, вносимые Заявителем для реализации функциональной возможности Платформы по созданию Заявки.
Подрядчик	Третье лицо, привлекаемое Оператором для выполнения действий, необходимых для реализации Проекта.
Выездная проверка	Действия Оператора или привлеченного им лица в рамках рассмотрения Заявки, направленные на оценку возможности реализации предполагаемого Проекта.
Лицензия	Простое (неисключительное), непередаваемое право использования Платформы в пределах ее функционального назначения и на условиях Соглашения.
Простая электронная подпись	Электронная подпись, т.е. информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.
Ключ электронной подписи	Уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи, которая применительно к простой электронной подписи формируется путем комбинации логина и пароля от информационной системы, в которой осуществляется обмен подписываемой такой подписью информацией.
Применимое законодательство	Законодательство страны, в которой зарегистрирован Оператор либо резидентом которой он является (Российская Федерация).

1.2. Все остальные термины толкуются в соответствии с Применимым законодательством, содержанием интерфейса Платформы и обычаями, сложившимися в сети «Интернет».

1.3. Термины могут использоваться в единственном или множественном числе, с заглавной или строчной буквы. Заголовки предназначены исключительно для удобства.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Основным предметом Соглашения являются агентские услуги: Оператор (агент) по поручению и за счет Принципала обязуется совершать юридические и фактические действия, направленные на организацию проверки, финансирования и реализации Проектов через Платформу, а Принципал обязуется принять такие действия и уплатить предусмотренные Соглашением платежи.

2.2. В рамках агентского поручения Оператор вправе от своего имени, но за счет Принципала принимать и учитывать денежные средства, определять параметры Проектов, организовывать их проверку и реализацию, взаимодействовать с Подрядчиками и совершать иные необходимые действия.

2.3. Денежные средства разных Принципалов могут объединяться для реализации одного Проекта. Между Принципалами не возникает общей собственности или иных совместных прав на уплаченные денежные средства.

2.4. Для обеспечения доступа к функциональным возможностям Платформы Оператор как лицензиар предоставляет Пользователю простую (неисключительную) Лицензию на условиях Соглашения. Предоставление Лицензии не изменяет агентскую природу отношений по поддержке, проверке и реализации Проектов.

2.5. Существенная информация об отдельных функциях Платформы, а также самих Проектах размещается в интерфейсе Платформы и является частью Соглашения. В случае противоречия приоритет имеет информация, прямо указанная на Платформе и / или сообщенная Оператором иным образом.

3. АКЦЕПТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Акцептом Соглашения признается совершение Пользователем одного или нескольких действий (далее – «Акцепт»):

- регистрация или авторизация в Платформе;
- направление Заявки либо иного обращения через форму Платформы;
- оплата Лицензионного платежа или Платежа поддержки;
- проставление отметки о согласии с Соглашением и нажатие кнопки «Принять», «Согласен», «Отправить», «Оплатить», «Зарегистрироваться» либо аналогичной кнопки;
- фактическое использование функциональности Платформы, доступной только после принятия Соглашения.

3.2. Соглашение считается заключенным в соответствующей части с момента совершения Пользователем Акцепта.

3.3. Пользователь подтверждает, что до Акцепта ознакомился с Соглашением, понимает его условия, предоставляет достоверные сведения и обладает необходимыми полномочиями. Лицо, действующее от имени организации или индивидуального предпринимателя, гарантирует наличие соответствующих полномочий.

3.4. При несогласии с любым условием Пользователь обязан прекратить использование Платформы и не совершать Акцепт.

4. ДОСТУП К ПЛАТФОРМЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ

4.1. Без регистрации Пользователю может быть доступен ряд открытых функциональных возможностей Платформы (включая основные информационные разделы Платформы), если иное не установлено Оператором.

4.2. Основная часть функциональных возможностей Платформы становится доступна Пользователю только после прохождения процедуры регистрации. Если иное не предусмотрено в самой Платформе, то существуют следующие варианты регистрации:

ВИД РЕГИСТРАЦИИ	ПОРЯДОК
Быстрая регистрация	Осуществляется путем указания адреса электронной почты, получения временного пароля или одноразового кода и его ввода в Платформе. Владение адресом электронной почты подтверждается одноразовым кодом
Полная регистрация	Осуществляется путем заполнения регистрационной формы с указанием идентификационных и контактных сведений, создания пароля и подтверждения адреса электронной почты кодом

4.3. Платформа проверяет формат и уникальность адреса электронной почты. При наличии учетной записи с тем же адресом Пользователю может быть предложено восстановить пароль.

4.4. Авторизационная сессия прекращается по истечении установленного срока либо при нажатии кнопки «Выйти». Оператор вправе прекратить ее ранее при наличии угрозы безопасности или необходимости проведения технических работ.

4.5. Пользователь обязан сохранять конфиденциальность данных доступа. Действия, совершенные после корректной авторизации, считаются действиями Пользователя, пока Оператор не получил уведомление о компрометации учетной записи.

4.6. Оператор вправе ограничить или заблокировать доступ при нарушении Соглашения, требований закона, угрозе безопасности, предоставлении недостоверных сведений или использовании Платформы не по назначению.

5. ЛИЦЕНЗИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

5.1. Оператор как лицензиар предоставляет Пользователю простую (неисключительную), непередаваемую Лицензию на использование Платформы по ее прямому функциональному назначению посредством удаленного доступа через сеть «Интернет».

5.2. Лицензия предоставляется на территории всего мира на срок функционирования соответствующей функции Платформы, если иной срок не указан в интерфейсе и / или иным образом не сообщен Оператором.

5.3. Пользователь вправе использовать общедоступные функции Платформы в объеме, открытом Оператором.

5.4. Платной лицензионной функцией может являться техническая возможность сформировать и направить Заявку через интерфейс Платформы. Размер Лицензионного платежа указывается до оплаты.

5.5. Обязательство по предоставлению платной лицензионной функции считается исполненным в момент открытия Пользователю соответствующей формы и приема Платформой сформированной Заявки. После использования функции Лицензионный платеж возврату не подлежит.

5.6. Оплата Лицензионного платежа не гарантирует положительный результат рассмотрения Заявки, публикацию или реализацию Проекта, поскольку такие действия относятся к агентским отношениям и зависят от проверки и иных обстоятельств.

5.7. Оператор вправе администрировать работу Платформы, включая изменение интерфейса и состава функций, проведение обновлений, временное ограничение отдельных возможностей и установление технических требований.

6. СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ И ПРОВЕРКА ПРОЕКТА

6.1. Для создания Проекта Заявитель заполняет форму, предоставляет запрашиваемые Материалы и направляет Заявку на рассмотрение через Платформу.

6.2. Заявитель гарантирует достоверность Материалов, наличие прав на них и получение необходимых согласий на использование персональных и иных охраняемых законом сведений.

6.3. Оператор вправе запрашивать уточнения, изменять статус и порядок рассмотрения Заявки, объединять сходные инициативы, предлагать корректировки либо отклонить Заявку без проведения Выездной проверки.

6.4. Оператор производит проверку Заявки, которая включает оценку Материалов и реализуемости Проекта, а также иных значимых обстоятельств по усмотрению Оператора.

6.5. Срок рассмотрения Заявки определяется Оператором и может изменяться с учетом сложности потенциального Проекта. Оператор вправе запрашивать дополнительные сведения у Заявителя. Направление Заявки не создает обязанности утвердить или опубликовать Проект.

6.6. Если для оценки Заявки требуется Выездная проверка, то Оператор вправе организовать ее. Проведение проверки не гарантирует публикацию или реализацию Проекта.

6.7. Условия организации Выездной проверки, включая размер платежа и ориентировочный срок, доводятся до Заявителя. Оператор вправе привлечь к Выездной проверке третьих лиц.

6.8. Заявитель обеспечивает условия, необходимые для проведения Выездной проверки (включая доступ к территории и предоставление достоверных сведений). Если проверка не состоялась по вине Заявителя, Оператор вправе учесть фактически понесенные расходы.

6.9. Результат Выездной проверки носит оценочный характер и может быть оформлен внутренним заключением, сообщением либо изменением статуса Заявки.

6.10. При отказе Заявителя от Выездной проверки после начала агентских действий возврат производится за вычетом фактически понесенных расходов Оператора и стоимости уже совершенных действий, если иной порядок не предусмотрен законом.

6.11. После завершения проверки Заявки Оператор самостоятельно определяет основные параметры Проекта, включая содержание карточки, Сумму сбора и его сроки. Указанные параметры могут корректироваться в дальнейшем.

7. АГЕНТСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

7.1. Выбирая Проект и внося Платеж поддержки, Принципал поручает Оператору за вознаграждение организовать финансирование и реализацию выбранного Проекта, а при невозможности или нецелесообразности его реализации – иного Проекта в том же регионе (если иное не определено Оператором).

7.2. Оператор вправе от своего имени взаимодействовать с Подрядчиками, определять существенные условия договоров с ними, осуществлять платежи, принимать исполнение, предъявлять требования и совершать иные действия, необходимые для реализации Проекта.

7.3. Оператор самостоятельно определяет последовательность действий с Подрядчиками.

7.4. Агентское вознаграждение составляет 7 % от Платежа поддержки и удерживается Оператором из поступившей суммы, если иное не предусмотрено Оператором.

7.5. В прогресс сбора может включаться только часть платежа, предназначенная для расходов по Проекту.

7.6. Принципал разрешает Оператору объединять средства разных Принципалов и вести их учет. Соглашение не является договором банковского счета, эскроу или доверительного управления.

7.7. Оператор не начисляет проценты на полученные средства. Экономия, полученная при реализации Проекта, может быть направлена на тот же или другой Проект в соответствующем регионе, если иной порядок не определен Оператором.

7.8. Агентским отчетом Оператора признается информация о статусе сбора и реализации, размещенная на Платформе. При отсутствии мотивированных возражений в течение 10 (десяти) календарных дней отчет считается принятым.

8. СРОК СБОРА, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

8.1. Оператор самостоятельно определяет и при необходимости изменяет срок сбора по каждому Проекту, в том числе приостанавливает или прекращает сбор без отдельного согласования с Принципалами.

8.2. Достижение Суммы сбора не означает обязанность приступить к работам в тот же день. Оператор вправе начать подготовительные действия ранее или позднее, если это необходимо для выбора Подрядчика, получения согласований и / или иных обстоятельств.

8.3. Сумма сбора является ориентировочной. При изменении исходных условий Оператор вправе скорректировать Сумму сбора, продолжить сбор либо выбрать иной разумный способ достижения цели Проекта.

8.4. Проект может быть признан невозможным или нецелесообразным при возникновении обстоятельств, которые препятствуют его реализации либо лишают Проект первоначальной общественной полезности.

8.5. При невозможности или нецелесообразности реализации выбранного Проекта Оператор вправе без дополнительного согласия Принципала направить неиспользованные средства на любой другой Проект в том же регионе. Такое право является частью первоначального агентского поручения, принятого Принципалом при оплате.

8.6. Оператор самостоятельно выбирает Проект для перераспределения с учетом его готовности, общественной значимости, потребности в финансировании и иных обстоятельств. Информация о перераспределении размещается на Платформе или сообщается Принципалу.

8.7. Оператор вправе в любой момент вернуть Принципалу весь Платеж поддержки или его часть по реквизитам, использованным при оплате. Отдельное согласие Принципала на такой возврат не требуется.

8.8. Возврат по инициативе Оператора прекращает агентское поручение в возвращенной части. Срок зачисления зависит от банка и платежного сервиса.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ВОЗВРАТОВ

9.1. Размеры Лицензионного платежа и Платежа поддержки указываются в рублях Российской Федерации в интерфейсе Платформы до оплаты.

ВИД ПЛАТЕЖА	НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ
Лицензионный платеж	Уплачивается за предоставление разовой платной функции формирования и направления Заявки через Платформу. После приема Заявки Платформой функция считается предоставленной в полном объеме.
Платеж поддержки	Вносится для исполнения агентского поручения по организации реализации Проекта.

9.2. Оплата осуществляется через специализированный платежный сервис с переходом на защищенную платежную страницу.

9.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента подтверждения платежа платежным сервисом и зачисления средств получателю. При ошибочном списании без успешного платежа Пользователь должен обратиться к обслуживающему банку или платежному сервису.

9.4. Принципал вправе отказаться от агентского поручения, направив идентифицируемое заявление. Оператор возвращает неиспользованную часть средств за вычетом фактически понесенных расходов и своего агентского вознаграждения. Средства, уже перечисленные Подрядчикам или использованные для исполнения поручения, возврату не подлежат в соответствующей части, если иное не предусмотрено законом.

9.5. Заявление о возврате должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать Пользователя и платеж. Возврат производится по тем же реквизитам, с которых поступил платеж, если иной порядок не согласован с Оператором.

10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ

10.1. Техническая поддержка осуществляется через специализированную форму на Платформе. В форме могут запрашиваться контактные сведения и описание проблемы.

10.2. Оператор вправе размещать ответы общего характера в разделе часто задаваемых вопросов и обсуждений. Срок ответа на индивидуальное обращение составляет до 15 (пятнадцати) календарных дней, если не требуется дополнительная проверка.

10.3. Пользователь обязан поддерживать контактные сведения в актуальном состоянии. Риск неполучения сообщений по причинам, зависящим от Пользователя, несет сам Пользователь.

11. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

11.1. Исключительные права на Платформу и входящие в нее объекты принадлежат Оператору.

11.2. Пользователь вправе использовать Платформу только способами, прямо предусмотренными Соглашением и интерфейсом. Запрещены действия, направленные на неправомерное копирование, изменение, обход ограничений или коммерческое использование Платформы вне условий Соглашения.

11.3. Заявитель сохраняет права на принадлежащие ему Материалы и предоставляет Оператору простую безвозмездную лицензию на их использование в составе Платформы. Лицензия на Материалы действует на территории всего мира в течение срока действия исключительного права и предоставляется с правом передачи необходимых полномочий Подрядчикам.

12. ДОНАТЫ

12.1. На Платформе может быть реализована возможность добровольно и безвозмездно передать Оператору денежные средства посредством функции «Донат». Донат не является Платежом поддержки, не связан с конкретным Проектом и не учитывается при определении Суммы сбора по Проекту.

12.2. Перечисляя донат, Пользователь передает денежные средства в собственность Оператора без возникновения у Оператора обязанности предоставить встречное исполнение.

12.3. Оператор самостоятельно определяет порядок использования полученных донатов. Пользователь не вправе определять назначение доната или требовать предоставления отчета о его использовании.

12.4. Размер доната определяется Пользователем самостоятельно с учетом ограничений, установленных в интерфейсе Платформы. Обязательство по передаче Доната считается исполненным с момента зачисления денежных средств Оператору.

12.5. Донат не подлежит возврату, за исключением добровольного решения Оператора о возврате либо иных случаев, когда возврат обязателен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.6. Функция внесения донатов предназначена для физических лиц, не действующих в рамках предпринимательской деятельности. Перечисление донатов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не допускается.

13. ИНВЕСТОРЫ

13.1. На Платформе может размещаться информация о Пользователях, оказывающих поддержку Оператору, Платформе либо отдельным Проектам. Такая информация может размещаться в специальном разделе «Инвесторы» (название может быть иным).

13.2. Для размещения информации Пользователь обращается к Оператору посредством электронной коммуникации. Оператор самостоятельно принимает решение о размещении и условиях публикации.

13.3. Размещение может осуществляться безвозмездно либо за плату на условиях, дополнительно согласованных Пользователем и Оператором в электронной форме. Пользователь гарантирует достоверность переданной информации и наличие прав на предоставленные материалы.

13.4. Оператор вправе изменить оформление, приостановить или прекратить размещение информации, если она является недостоверной, нарушает законодательство, права третьих лиц или условия Платформы. Если размещение осуществлялось за плату, последствия его досрочного прекращения определяются согласованными Сторонами условиями.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ФОРС-МАЖОР

14.1. Платформа предоставляется по принципу «как есть». Оператор принимает разумные меры для стабильной работы, но не гарантирует ее постоянную доступность, безошибочность и соответствие субъективным ожиданиям Пользователя.

14.2. Оператор не гарантирует достижение Суммы сбора и / или реализацию Проекта в первоначально предполагаемом виде, и / или в определенный срок.

14.3. Подрядчики являются самостоятельными лицами. Оператор осуществляет их выбор и взаимодействие с ними в рамках поручения, но не отвечает за обстоятельства, которые невозможно было разумно предотвратить.

14.4. Пользователь отвечает за достоверность и законность Материалов, а также за действия, совершенные с его учетной записью до уведомления Оператора о компрометации.

14.5. Ответственность Оператора ограничивается реальным документально подтвержденным ущербом и суммой платежа Пользователя по соответствующей операции, кроме случаев прямого доказанного виновного умысла.

14.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, находящихся вне их разумного контроля.

14.7. Сторона уведомляет другую Сторону о форс-мажоре в разумный срок. Оператор вправе разместить уведомление на Платформе. Срок исполнения продлевается соразмерно периоду действия обстоятельств и их последствий.

15. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

15.1. Приведенные в настоящем разделе правила являются соглашением между Сторонами настоящего Соглашения, как между участниками (сторонами) электронного взаимодействия в порядке статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», устанавливающим случаи признания электронных документов (в т.ч. первичных учетных документов), подписанных простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.

15.2. Информация в электронной форме в виде электронного документа или электронного сообщения, направляемого одной из Сторон другой Стороне, имеет юридическую силу только в том случае, если она либо направлена на соответствующий адрес электронной почты получающей Стороны с адреса электронной почты отправляющей Стороны, либо она направлена другой Стороне через программное обеспечение для совместной работы, либо направлена другой Стороне с помощью мессенджера.

15.3. Для целей настоящего Соглашения информация в электронной форме, направленная одной Стороной с ее адреса электронной почты на адрес электронной почты другой Стороны, считается подписанной простой электронной подписью в виде адреса электронной почты (логин), который содержится в самом электронном сообщении, ключ простой электронной подписи (пара логин и пароль) применяется в соответствии с правилами, установленными оператором услуг электронной почты, и в электронном сообщении содержится информация, указывающая на Сторону, от имени которого было отправлено электронное сообщение. При этом адрес электронной почты (логин) является открытой частью ключа, а пароль – закрытой частью ключа. Адрес электронной почты Лицензиара указан в Соглашении. В свою очередь, адрес электронной почты Пользователя может быть указан в Личном кабинете при наличии соответствующей технической возможности, или соответствующим адресом электронной почты Пользователя может считаться тот, с которого поступило соответствующее обращение к Оператору и где были предоставлены данные, позволяющие надлежащим образом идентифицировать отправителя как Пользователя. При этом сообщения Стороны, которую не представляется возможным идентифицировать на основе предоставленных ей данных (в том числе анонимные сообщения), не рассматриваются.

15.4. Для целей настоящего Соглашения информация в электронной форме, направленная одной Стороной другой Стороне с помощью мессенджера, считается подписанной простой электронной подписью в виде идентификатора отправляющей Стороны в мессенджере, который содержится в самом электронном сообщении, ключ простой электронной подписи (пара логин и пароль) применяется в соответствии с правилами, установленными оператором мессенджера, и в электронном сообщении содержится информация, указывающая на Сторону, от имени которого было отправлено электронное сообщение.

15.5. Для целей настоящего Соглашения информация в электронной форме, направленная одной Стороной другой Стороне с помощью программного обеспечения для совместной работы, считается подписанной простой электронной подписью в виде идентификатора отправляющей Стороны в программном обеспечении для совместной работы (логин), который содержится в самом электронном сообщении, ключ простой электронной подписи (пара логин и пароль) применяется в соответствии с правилами, установленными оператором (владельцем) программного обеспечения для совместной работы, и в электронном сообщении содержится информация, указывающая на Сторону, от имени которого было отправлено электронное сообщение.

15.6. Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью направляющей ее Стороны, признается Сторонами электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью соответствующей Стороны. Все документы, уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу в порядке настоящего раздела, признаются официальной перепиской в рамках настоящего Соглашения, и имеют силу юридически значимого письменного документа. Сообщения, исходящие с соответствующего адреса электронной почты, считаются сообщениями, исходящими от соответствующей Стороны настоящего Соглашения. Сканированные копии подписанных Сторонами документов (соглашения, дополнительных соглашений, приложений, актов, уведомлений, претензий и прочих документов) равнозначны бумажным документам с личными подписями Сторон.

15.7. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи в виде логина и пароля от информационной системы оператора услуг электронной почты. В случае несанкционированного доступа к указанным логину и паролю, их утраты или раскрытия третьим лицам Сторона обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне и принять меры по восстановлению доступа и/или замене логина и пароля.

15.8. Вместо использования простой электронной подписи для подписания электронных документов Стороны вправе использовать усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны признают юридическую значимость документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, направленных как в порядке настоящего раздела, так и через системы электронного документооборота (например, Контур.Диадок, Тензор СБИС и т.д.). Стороны также признают юридическую силу документов, которыми они обмениваются в рамках Платформы.

15.9. Настоящее Соглашение, заявки на оказание услуг, акты, уведомления, претензии, иные документы и электронные сообщения, направляемые Сторонами друг другу, могут содержать ссылки на информационные ресурсы в сети «Интернет» (сайты, страницы сайтов и пр.). Сторона обязана сообщить другой Стороне о невозможности перейти по полученной от нее ссылке, возникновении ошибки, отсутствии необходимой информации или ее несоответствии заранее оговоренной информации при переходе по полученной ссылке в течение 3 (трех) дней с момента получения ссылки. В противном случае, Сторона, отправившая ссылку, имеет право считать, что другая Сторона получила доступ к информации, предоставленной Стороной, направившей ссылку, после перехода по такой ссылке и не имеет никаких возражений против этого факта.

16. СРОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ. СПОРЫ

16.1. Соглашение действует с момента Акцепта в течение срока использования Платформы и до полного исполнения возникших обязательств.

16.2. Пользователь вправе прекратить использование Платформы и удалить Личный кабинет, если это технически доступно. Прекращение доступа не прекращает ранее возникшие обязательства до их урегулирования.

16.3. Оператор вправе прекратить Соглашение или ограничить доступ при нарушении Пользователем условий Соглашения, требований закона, прав третьих лиц или угрозе работе Платформы. Денежные последствия определяются с учетом фактически исполненного и обязательных норм закона.

16.4. Оператор вправе изменять Соглашение путем размещения новой редакции на Платформе. Если Пользователь не согласен с новой редакцией Соглашения, то он вправе направить соответствующие возражение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента публикации новой редакции. По истечении указанного срока считается, что Пользователь принял новую редакцию в полном объеме. Новая редакция применяется к действиям, совершенным после ее публикации. К ранее внесенным платежам применяются условия, действовавшие в момент оплаты, если изменение не улучшает положение Пользователя или не обусловлено законом.

16.5. Споры разрешаются путем переговоров. Претензия может быть направлена Оператору в порядке электронного документооборота, установленного Соглашением. Срок ответа составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней.

16.6. Неурегулированный спор передается в суд по месту регистрации Оператора, если иное прямо не установлено законом.

16.7. Если отдельное положение признано недействительным, остальные положения сохраняют силу. Соглашение регулируется Применимым законодательством.

16.8. Оператор вправе передать права и обязанности по Соглашению правопреемнику или иному лицу при условии соблюдения закона и сохранения прав Пользователя. Такая передача производится без предварительного согласования с Пользователем.

17. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА

Общество с ограниченной ответственностью «Жёлтый Грейдер»

ОГРН 1252300040013; ИНН 2312336923

Адрес: 350080, Краснодарский край, г Краснодар, Сормовская ул, д. 179/1

Электронная почта: zhgrader@yandex.ru

Утверждено

Генеральный директор Вирбицких Марина Николаевна